

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६१

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT)

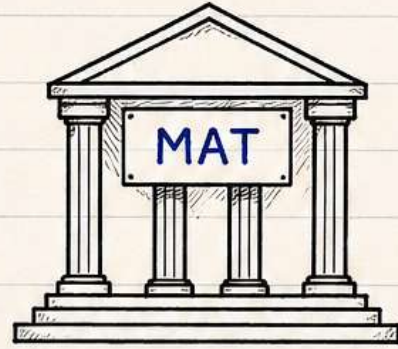
① घटनात्मक व वैधानिक आधार

- भारतीय राज्यघटना - कलम 323-A
- प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985
- स्थापना - 8 जुलै 1991
- स्वरूप - राज्यस्तरीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण



② खंडपीठे

- प्रधान खंडपीठ - मुंबई
- इतर खंडपीठे - नागपूर व औरंगाबाद



③ अधिकारक्षेत्र व उद्देश

- महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरती व सेवाशर्तीशी संबंधित वाद
- बदली, पदोन्नती, ज्येष्ठता, वेतन व शिस्तभंगविषयक सेवा प्रकरणे
- जलद व परिणामकारक न्यायनिवारण
- अधिनियमातील कलम 15 महत्वाचे



④ MPSC महत्वाचे

- MAT ही घटनात्मक संस्था नाही; वैधानिक न्यायाधिकरण आहे
- कलम 323-A फक्त प्रशासकीय न्यायाधिकरणांशी संबंधित
- न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयीन न्यायिक पुनर्विलोकन उपलब्ध
- लक्षात ठेवा: "1991 - मुंबई - नागपूर - औरंगाबाद"



लक्षात ठेवा : कलम 323-A + अधिनियम 1985 + स्थापना 8 जुलै 1991

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६२

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (MRT)



1. इतिहास व वैधानिक आधार

- प्रारंभिक न्यायाधिकरण - 1 एप्रिल 1937
- बॉम्बे महसूल न्यायाधिकरण अधिनियम, 1939
- बॉम्बे महसूल न्यायाधिकरण अधिनियम, 1957 - 1 जून 1958 पासून लागू
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 - प्रकरण XV
- पुनर्स्थापना - महाराष्ट्र अधिनियम 23, 2007

2. प्रधान पीठ व खंडपीठे

- प्रधान पीठ - मुंबई
- खंडपीठे - पुणे, नागपूर व औरंगाबाद
- रचना - अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व प्रशासकीय सदस्य



3. अधिकारक्षेत्र

- महसूल व जमीनविषयक कायदांतील अपील व पुनरीक्षण
- कुळवहिवाट व शेतजमीनविषयक प्रकरणे
- जमीनधारणा उन्मूलनाशी संबंधित प्रकरणे
- कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या बाबींवरच अधिकार



4. MPSC महत्त्वाचे

- स्वरूप - राज्यस्तरीय वैधानिक व अर्धन्यायिक संस्था
- 2002 मध्ये न्यायाधिकरण रद्द करण्याचा प्रयत्न
- 2007 मध्ये प्रकरण XV पुन्हा लागू करून पुनर्स्थापना
- प्रक्रिया - महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण विनियम, 2013
- निर्णयांवर उच्च न्यायालयाचे कलम 226 व 227 अंतर्गत नियंत्रण

लक्षात ठेवा : 1937 → 1957 अधिनियम → 2007 पुनर्स्थापना → 2013 विनियम

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६३

महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग

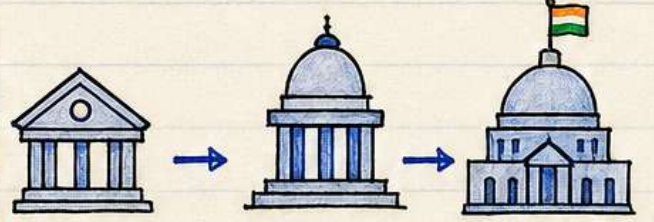
१) वैधानिक आधार

- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019
- नवीन कायदा लागू - 20 जुलै 2020
- जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 ची जागा घेतली
- राज्य आयोगाची स्थापना - कलम 42
- अधिकारक्षेत्र - कलम 47



२) त्रिस्तरीय रचना

- जिल्हा आयोग → राज्य आयोग → राष्ट्रीय आयोग
- महाराष्ट्रात 40 जिल्हा ग्राहक आयोग
- राज्य आयोगाचे मुख्यालय - मुंबई
- सर्किट खंडपीठे - नागपूर व औरंगाबाद



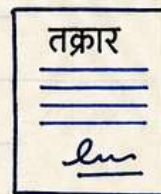
३) कार्ये व अधिकार

- वस्तू व सेवांतील दोष किंवा त्रुटींच्या तक्रारी
- अनुचित व्यापार पद्धती व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती
- जिल्हा आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपील
- आदेश कायम ठेवणे, बदलणे किंवा रद्द करणे
- ग्राहकांना जलद, सोपे व कमी खर्चाचे निवारण



४) MPSC महत्वाचे

- स्वरूप - वैधानिक व अर्धन्यायिक संस्था
- अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राज्य शासन करते
- कलम 47 - मूळ, अपीलीय व पुनरीक्षण अधिकारक्षेत्र
- राज्य आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगात अपील
- ई - दाखिलद्वारे ऑनलाईन तक्रार शक्य



लक्षात ठेवा : कायदा 2019 + कलम 42 + कलम 47 + मुंबई

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६४

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC)

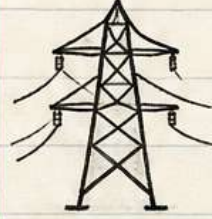
① स्थापना व वैधानिक आधार

- स्थापना - 5 ऑगस्ट 1999
- प्रारंभिक आधार - विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998
- सध्याचा आधार - विद्युत अधिनियम, 2003
- राज्य आयोगाची तरतूद - कलम 82
- मुख्यालय - मुंबई



② रचना व नियुक्ती

- अध्यक्ष + जास्तीत जास्त 2 सदस्य
- नियुक्ती - राज्य शासन
- निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती
- स्वरूप - स्वतंत्र वैधानिक व अर्धन्यायिक संस्था



③ प्रमुख कार्ये - कलम 86

- वीज निर्मिती, पुरवठा व वितरणाचे दर निश्चित करणे
- राज्यांतर्गत पारेषण व वितरण परवाने देणे
- वीज खरेदी व वितरण प्रक्रियेचे नियमन
- अक्षय ऊर्जा व सहनिर्मितीला प्रोत्साहन
- वीज कंपन्यांतील वादांचा निर्णय



④ MPSC महत्त्वाचे

- MERC ≠ महावितरण (MSEDCL)
- MERC - नियामक संस्था ; MSEDCL - वितरण कंपनी
- ग्राहकहित, स्पर्धा, कार्यक्षमता व पारदर्शकता
- आदेशाविरुद्ध विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणात अपील
- अपीलची तरतूद - कलम 111



लक्षात ठेवा : 1999 + कलम 82 + कार्ये कलम 86 + अपील कलम 111

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६५

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA)

1. स्थापना व वैधानिक आधार

- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005
- अधिनियम लागू - 8 जून 2005
- स्थापना - अधिनियमातील कलम 3
- मुख्यालय - मुंबई
- स्वरूप - स्वतंत्र वैधानिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरण



2. रचना व कार्यकाळ

- 2016 च्या दुरुस्तीनुसार एकूण 5 व्यक्ती
- अध्यक्ष
- सदस्य - जलसंपत्ती अभियांत्रिकी
- सदस्य - अर्थशास्त्र
- सदस्य - भूजल व्यवस्थापन
- सदस्य - कायदा
- कार्यकाळ - 3 वर्षे



3. प्रमुख कार्ये

- जलसंपत्तीचे न्याय्य, समतोल व शाश्वत व्यवस्थापन
- शेती, उद्योग व पिण्याच्या पाण्याचे दर निश्चित करणे
- पाणी वापर हक्क व वाटपाचे नियमन
- जलसंपत्ती प्रकल्पांचे नियमन व परीक्षण
- पाणी वापरातील कार्यक्षमता व बचतीला प्रोत्साहन



4. MPSC महत्वाचे

- जलसंपत्ती हा राज्य सूचीतील विषय
- MWRRA = पाण्याचे नियमन; जलसंपदा विभाग = अंमलबजावणी
- राज्य भूजल प्राधिकरणाची जबाबदारीही MWRRA कडे
- भूजल आधार - महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, 2009
- नियुक्ती - निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य शासन



लक्षात ठेवा : 2005 + कलम 3 + 5 व्यक्ती + 3 वर्षे

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६६

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (MSLSA)

1. घटनात्मक व वैधानिक आधार



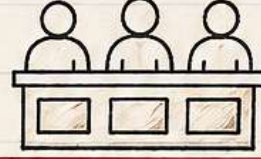
- राज्यघटना - कलम 39-A : समान न्याय व मोफत विधी सहाय्य
- विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
- राज्य प्राधिकरणाची तरतूद - कलम 6
- मुख्यालय - मुंबई
- स्वरूप - वैधानिक संस्था



2. रचना



- मुख्य संरक्षक - मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती
- कार्यकारी अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश
- सदस्य सचिव व इतर सदस्य
- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण - कलम 9
- तालुका विधी सेवा समिती - कलम 11-A



3. प्रमुख कार्ये



- पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेशीर सेवा
- लोकअदालतींचे आयोजन व तडजोडीने वाद निवारण
- कायदेविषयक जनजागृती व विधी साक्षरता
- दुर्बल घटकांसाठी कायदेशीर सहाय्य योजना
- न्यायालयीन शुल्क, वकील व कागदपत्रांसाठी सहाय्य

4. MPSC महत्वाचे



- पात्रता - अधिनियमातील कलम 12
- महिला व मुले, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग व्यक्ती
- औद्योगिक कामगार, कोठडीतील व्यक्ती व आपत्तीग्रस्त
- लोकअदालत पुरस्कार अंतिम व बंधनकारक
- लोकअदालत - कलम 19 ते 22

लक्षात ठेवा : कलम 39-A + अधिनियम 1987 + कलम 6 + लोकअदालत

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग ९६७



महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण

1. वैधानिक आधार

- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960
- प्राधिकरणांची तरतूद - कलम 73-CB
- कलम 73-CB लागू - 14 फेब्रुवारी 2013
- निवडणूक नियम - महाराष्ट्र सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियम, 2014
- मुख्यालय - पुणे



2. आयुक्त व कार्यकाळ

- राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्त हे प्राधिकरणांचे प्रमुख
- नियुक्ती - राज्यपाल
- पात्रता - राज्य शासनाच्या सचिवापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी
- कार्यकाळ - 3 वर्षे
- पुनर्नियुक्ती - आणखी 2 वर्षे
- कमाल वय - 65 वर्षे



3. प्रमुख कार्ये

- सहकारी संस्थांच्या मतदार यादयांचे अधिक्षण, निर्देशन व नियंत्रण
- व्यवस्थापन समित्यांच्या निवडणूका घेणे
- पदाधिकार्यांची निवडणूक व आकस्मिक रिक्त जागांची निवडणूक
- निवडणूक कार्यक्रम, अधिकारी व मतदान प्रक्रियेचे नियंत्रण
- मुक्त व निष्पक्ष निवडणूक सुनिश्चित करणे



4. MPSC महत्वाचे

- घटनात्मक संस्था नाही; वैधानिक प्राधिकरण आहे
- राज्य निवडणूक आयोगापेक्षा वेगळे
- राज्य निवडणूक आयोग - पंचायत व नगरपालिका
- सहकारी निवडणूक प्राधिकरण - सहकारी संस्था
- 250 पर्यंत सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक संस्था स्वतः नियमानुसार घेते
- समितीने कार्यकाळ संपण्यापूर्वी 6 महिने माहिती द्यावी



लक्षात ठेवा : कलम 73-CB + आयुक्त राज्यपाल नियुक्त + 3 वर्षे + पुणे

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६८

महाराष्ट्र राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण

१. वैधानिक आधार



- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१
- राज्य प्राधिकरण - कलम २२-५
- अधिकार व कार्ये - कलम २२-१
- शासनाला अहवाल - कलम २२-२
- विभागीय प्राधिकरण - कलम २२-३
- स्वरूप - वैधानिक व अर्धन्यायिक संस्था

२. राज्य प्राधिकरणाची रचना



- अध्यक्ष - निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश
- निवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी
- नागरी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
- निवृत्त राज्य शासन सचिव दर्जाचा अधिकारी
- सदस्य-सचिव - अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी
- अध्यक्षांची निवड मुख्य न्यायमूर्तीनी सुचविलेल्या नामिकेतून

३. तक्रारी व अधिकार



- स्वतःहून किंवा पीडित, कुटुंबीय अथवा प्रतिनिधीकडून तक्रार
- कोठडीतील मृत्यू किंवा गंभीर दुखापतीची चौकशी
- नियमबाह्य अटक किंवा ताबा
- भ्रष्टाचार, खंडणी व अधिकाराचा गंभीर गैरवापर
- माहिती व कागदपत्रे मागविण्याचा अधिकार
- चौकशीनंतर राज्य शासनाला शिफारशी

४. राज्य व विभागीय फरक



- राज्य स्तर अध्यक्ष - निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश
- विभागीय स्तर अध्यक्ष - निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश
- दोन्ही प्राधिकरणे राज्य शासन अधिसूचनेने स्थापन
- नागरिकांना पोलीस गैरवर्तनाविरुद्ध स्वतंत्र तक्रार मंच
- खोटी किंवा क्षुल्लक तक्रार दंडनीय; सद्भावनेतील तक्रारीला संरक्षण

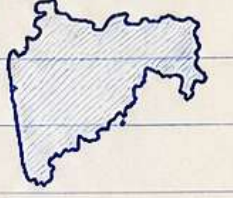


लक्षात ठेवा : २२-५ स्थापना + २२-१ कार्ये + २२-२ अहवाल + २२-३ विभागीय

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६१



महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा आयोग



① वैधानिक आधार



- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951
- राज्य सुरक्षा आयोग - कलम 22-B
- स्थापना - राज्य शासनाच्या राजपत्र अधिसूचनेने
- स्वरूप - वैधानिक व सल्लागार संस्था
- बैठक - प्रत्येक तिमाहीत किमान एकदा

② रचना



- गृह विभागाचे मंत्री - पदसिद्ध अध्यक्ष
- विधानसभा विरोधी पक्षनेता
- मुख्य सचिव
- अतिरिक्त मुख्य सचिव - गृह
- राज्य शासनाने नामनिर्देशित 5 अशासकीय सदस्य
- पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक - सदस्य - सचिव

③ प्रमुख कार्ये



- राज्य पोलीस दलासाठी व्यापक धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वे
- पोलीस दलाने संविधान व कायदानुसार कार्य करणे सुनिश्चित करणे
- प्रतिबंधात्मक व सेवाभिमुख कार्यांची व्यापक तत्वे ठरविणे
- पोलीस दलाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन
- निष्पक्ष, कार्यक्षम व लोकाभिमुख पोलीस प्रशासनाला दिशा

④ MPSC महत्वाचे



- आयोगाच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या
- अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ - 2 वर्षे
- 5 अशासकीय सदस्यांपैकी किमान 1 महिला
- किमान 1 सदस्य मागासवर्गीय
- राज्य सुरक्षा आयोग ≠ पोलीस तक्रार प्राधिकरण
- सुरक्षा आयोग - धोरण; तक्रार प्राधिकरण - गैरवर्तन चौकशी

लक्षात ठेवा : कलम 22-B + गृहमंत्री अध्यक्ष + 5 अशासकीय + सल्लागार

भारतीय राज्यव्यवस्था - भाग 82

न्यायालयीन पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता व जनहित याचिका

1. न्यायालयीन पुनर्विलोकन

- विधिमंडळ व कार्यपालिकेची कृती संविधानाशी सुसंगत आहे का, हे तपासण्याचा न्यायालयांचा अधिकार.
- असंवैधानिक कायदा किंवा कृती अवैध ठरवता येते.
- सर्वोच्च न्यायालय - कलम 32
- उच्च न्यायालय - कलम 226
- न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग.

उद्देश : संविधानाचे सर्वोच्चत्व व मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण

2. न्यायिक सक्रियता

- न्यायालयाने अधिकारांचे संरक्षण व सार्वजनिक प्रश्नांवर सक्रिय भूमिका घेणे.
- संविधानाचा व्यापक अर्थ, मार्गदर्शक तत्वे व आवश्यक निर्देशांचा वापर.
- PIL, स्वतःहून दखल (Suo Motu) आणि सतत देखरेख ही प्रमुख साधने.
- मर्यादा : सत्ताविभाजनाचा आदर; धोरणनिर्मिती हे मुख्यतः विधिमंडळ-कार्यपालिकेचे क्षेत्र.

पुनर्विलोकन = वैधता तपासणी
सक्रियता = सक्रिय न्यायिक दृष्टिकोन

3. जनहित याचिका (PIL)

- व्यापक सार्वजनिक हितासाठी दाखल केलेली याचिका.
- पीडित व्यक्तीऐवजी जनहितैषी व्यक्ती किंवा संस्था अर्ज करू शकते.
- Locus Standi चा नियम शिथिल.
- सर्वोच्च न्यायालयात कलम 32; उच्च न्यायालयात कलम 226.
- पत्र, पोस्टकार्ड किंवा वृत्ताचीही काही प्रसंगी याचिका म्हणून दखल.
- गरीब, दुर्बल, शोषित व हक्कांपासून वंचित घटकांना न्यायप्रवेश.

वैयक्तिक लाभ, राजकीय हेतू किंवा प्रसिद्धीसाठी PIL नाही.

4. महत्वाचे निर्णय व MPSC Points

- हुसैनारा खातून (1979) - जलद न्याय व विचाराधीन कैदी.
- S. P. Gupta (1981) - PIL व शिथिल Locus Standi ला चालना.
- बंधुआ मुक्ती मोर्चा (1984) - वेठबिगरांच्या हक्कांचे संरक्षण.
- M. C. Mehta प्रकरणे - पर्यावरणीय PIL चा विस्तार.

- Judicial Review - घटनात्मक वैधता
- Judicial Activism - सक्रिय भूमिका
- PIL - सार्वजनिक हिताचा न्यायप्रवेश

MPSC KEY: कलम 32 - सर्वोच्च न्यायालय | कलम 226 - उच्च न्यायालय

Memory line: Review तपासते → Activism पुढाकार घेते → PIL जनहित न्यायालयात आणते